

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 27 rabiaa I 1418 - 1er août 1997

140^{ème} année

N° 61

Sommaire

Lois

Loi n° 97-50 du 28 juillet 1997 , portant ratification des avenants n° 1 et n° 2 à la convention conclue le 6 mars 1965, entre la République Tunisienne et le Royaume Hachémite de Jordanie et relative à l'entraide judiciaire, à la remise des actes judiciaires, à l'exécution des commissions rogatoires, à l'exequatur des jugements civils, et à l'extradition	1355
Loi n° 97-51 du 28 juillet 1997 , portant approbation du protocole de coopération économique et financière conclu le 10 juin 1997 entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne	1355
Loi n° 97-52 du 28 juillet 1997 , portant approbation de la convention d'ouverture de crédit conclue le 24 juin 1997, entre la République Tunisienne et la Caisse Française de Développement pour la contribution au financement du programme de développement urbain intégré	1355
Loi n° 97-53 du 28 juillet 1997 , portant approbation de l'accord de prêt conclu le 27 mai 1997 entre la République Tunisienne d'une part et l'Export-Import Bank of Japon et autres institutions financières d'autre part et relatif au financement de l'investissement dans le secteur privé	1355
Loi n° 97-54 du 28 juillet 1997 , portant approbation de la convention et de ses annexes en date du 11 décembre 1996, relatives au permis "Ulysse"	1356
Loi n° 97-55 du 28 juillet 1997 , portant approbation de la convention et de ses annexes relatives au permis "Jebel Trozza", signées le 15 avril 1997 entre l'Etat Tunisien et "BHP Minérals International Exploration Inc"	1356
Loi n° 97-56 du 28 juillet 1997 , relative à l'organisation de l'activité du transport routier de marchandises	1356

Loi n° 97-57 du 28 juillet 1997 , modifiant la loi n° 85-16 du 8 mars 1985 fixant le régime de retraite des députés	1359
Loi n° 97-58 du 28 juillet 1997 , amendant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale	1359
Loi n° 97-59 du 28 juillet 1997 , amendant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public	1359
Loi n° 97-60 du 28 juillet 1997 , amendant la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires	1359
Loi n° 97-61 du 28 juillet 1997 , amendant la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole	1360
Loi n° 97-62 du 28 juillet 1997 , portant création d'établissements d'œuvres universitaires	1360
Loi n° 97-63 du 28 juillet 1997 , portant scission d'un établissement d'œuvres universitaires	1360
Loi n° 97-64 du 28 juillet 1997 , modifiant et complétant la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle	1361
Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 (rectificatif)	1361
Loi n° 97-48 du 25 juillet 1997 (rectificatif)	1361

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 juillet 1997, portant création d'un arrondissement municipal dans le périmètre communal de Zarzis gouvernorat de Medenine	1362
---	-------------

Ministère de l'Education

Attribution de l'ordre national du mérite de l'éducation au titre de l'année 1997	1362
---	-------------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 97-1370 du 14 juillet 1997 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégations de Kairouan nord et Kairouan sud)	1364
Décret n° 97-1371 du 14 juillet 1997 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Ben Arous (délégation de Hammam-Lif)	1364
Tableaux parcellaire	1365

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 97-1372 du 14 juillet 1997 , portant revision de la délimitation du domaine public maritime du littoral de la délégation de Hammam Plage, du gouvernorat de Ben Arous	1365
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur des travaux publics	1366

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur du tourisme	1377
Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de l'artisanat	1388

Loi n° 97-50 du 28 juillet 1997, portant ratification des avenants n° 1 et n° 2 à la convention conclue le 6 mars 1965, entre la République Tunisienne et le Royaume Hachémite de Jordanie et relative à l'entraide judiciaire, à la remise des actes judiciaires, à l'exécution des commissions rogatoires, à l'exequatur des jugements civils, et à l'extradition (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont ratifiés l'avenant n° 1 et l'avenant n° 2 à la convention relative à l'entraide judiciaire, à la remise des actes judiciaires, à l'exécution des commissions rogatoires, à l'exequatur des jugements civils et à l'extradition, et conclue à Amman le 6 mars 1965 entre la République Tunisienne et le Royaume Hachémite de Jordanie, annexés à la présente loi et conclus à Amman le 18 décembre 1996.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-51 du 28 juillet 1997, portant approbation du protocole de coopération économique et financière conclu le 10 juin 1997 entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adoptée,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé le protocole de coopération économique et financière annexé à la présente loi, et conclu à Tunis le 10 juin 1997, entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-52 du 28 juillet 1997, portant approbation de la convention d'ouverture de crédit conclue le 24 juin 1997, entre la République Tunisienne et la Caisse Française de Développement pour la contribution au financement du programme de développement urbain intégré (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention d'ouverture de crédit, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 24 juin 1997 entre la République Tunisienne et la Caisse Française de Développement et portant octroi à l'Etat tunisien d'un prêt de quatre vingt millions (80.000.000) de francs français pour la contribution au financement du programme de développement urbain intégré.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-53 du 28 juillet 1997, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 27 mai 1997 entre la République Tunisienne d'une part et l'Export-Import Bank of Japon et autres institutions financières d'autre part et relatif au financement de l'investissement dans le secteur privé (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tokyo le 27 mai 1997 entre la République Tunisienne d'une part et l'Export-Import Bank of Japon et autres institutions financières d'autre part, et portant octroi à l'Etat tunisien d'un prêt d'un montant de dix milliards (10.000.000.000) de yens pour le financement de l'investissement dans le secteur privé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1997.

Loi n° 97-54 du 28 juillet 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes en date du 11 décembre 1996, relatives au permis "Ulysse" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont approuvées, la convention et ses annexes jointes à la présente loi signées à Tunis le 11 décembre 1996 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société British Gaz Tunisia Limited d'autre part, et relatives au permis de recherche et d'exploitation de substances minérales du second groupe dénommé permis "Ulysse".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-55 du 28 juillet 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives au permis "Jebel Trozza", signées le 15 avril 1997 entre l'Etat Tunisien et "BHP Minerals International Exploration Inc" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont approuvées la convention et ses annexes jointes à la présente loi, signées à Tunis le 15 avril 1997 entre l'Etat Tunisien et la société "BHP Minerals International Exploration Inc", et relatives au permis de recherche et d'exploitation des substances minérales du 3ème groupe, dénommé permis "Jebel Trozza".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation de l'activité du transport routier de marchandises (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - La présente loi a pour objet d'organiser le transport routier des marchandises et de fixer les règles d'exercice de cette activité conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la sécurité de la circulation et à la protection de l'environnement.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1997.

Art. 2. - Toute personne a le droit de transporter elle-même les marchandises ou de charger une personne habilitée à le faire dans le cadre de la présente loi et des lois spéciales relatives au transport de certaines catégories de marchandises.

Art. 3. - Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente loi et pour des considérations organisationnelles, économiques et techniques, le transport de certaines catégories de marchandises peut être soumis à des réglementations et des conditions particulières fixées par décret.

Art. 4. - La réalisation des investissements dans le secteur du transport routier de marchandises par des promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non résidents ou en association entre eux, est libre dans le cadre de la présente loi et de la législation en vigueur relative à l'incitation aux investissements.

Art. 5. - Le transport routier de marchandises comprend :

- le transport de marchandises pour propre compte,
- le transport de marchandises pour le compte d'autrui.

Chapitre II

Le transport de marchandises pour propre compte

Art. 6. - Est considéré comme transport de marchandises pour propre compte tout transport de marchandises effectué par une personne physique ou morale dans les conditions suivantes :

- le véhicule utilisé pour ce transport doit appartenir au transporteur en propriété ou en leasing ou être loué,
- la marchandise transportée doit lui appartenir ou avoir été vendue, ou achetée ou prise en location, ou produite, ou extraite, ou transformée, ou réparée ou fabriquée par lui,
- Ce transport ne doit constituer qu'une activité secondaire et le complément d'une autre activité exercée par cette personne.

Art. 7. - Le transport routier de marchandises pour propre compte n'est pas soumis à l'obligation d'inscription prévue par la présente loi.

Art. 8. - Le ministre chargé du transport peut autoriser les propriétaires de véhicules de transport de marchandises pour propre compte à utiliser leurs véhicules en vue de transporter une catégorie déterminée de marchandises pour le compte d'autrui durant une période limitée.

Cette autorisation est rendue publique par l'intermédiaire des moyens d'information.

Chapitre III

Le transport de marchandises pour le compte d'autrui

Art. 9. - Tout transport de marchandises, autre que celui défini à l'article 6 de la présente loi est réputé transport de marchandises pour le compte d'autrui.

Art. 10. - Le transport de marchandises pour le compte d'autrui est soumis à la législation et aux règlements en vigueur dans le domaine de la concurrence et des prix ainsi qu'aux règles relatives à la protection du consommateur.

Art. 11. - Le transport de marchandises pour le compte d'autrui par des véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse le seuil fixé par arrêté du ministre chargé du transport ne peut être exercé que par les personnes inscrites à un registre spécial tenu par les services compétents du ministère chargé du transport.

Art. 12. - Le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui comprend deux catégories :

- le transport intérieur pour le compte d'autrui,
- le transport international pour le compte d'autrui.

Section I

Le transport intérieur de marchandises pour le compte d'autrui

Art. 13. - Est considéré transport intérieur de marchandises pour le compte d'autrui tout transport dont le lieu de chargement des marchandises et le lieu de leur déchargement sont situés sur le territoire national.

Art. 14. - Tout transport de marchandises pour le compte d'autrui doit faire l'objet d'un contrat comportant des clauses indiquant la nature du transport et son but ainsi que les modalités d'exécution du service en ce qui concerne les opérations de transport, les conditions d'enlèvement et de livraison des marchandises transportées, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire ainsi que le prix du transport et celui des prestations supplémentaires convenues.

Art. 15. - A défaut de contrat écrit définissant les rapports entre les parties contractantes concernant les clauses mentionnées à l'article 14 de la présente loi, les clauses du contrat-type s'appliquent de plein droit.

Les clauses du contrat-type seront fixées par décret selon les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi et la législation en vigueur.

Section II

Le transport international de marchandises pour le compte d'autrui

Art. 16. - Est considéré transport international de marchandises pour le compte d'autrui tout transport effectué d'une manière continue, dont les lieux de chargement des marchandises et de leur déchargement ou l'un des deux, sont situés hors du territoire national.

Art. 17. - Outre les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi, ne peut être inscrite pour l'exercice du transport routier international de marchandises que la personne morale dont l'objet social se limite à cette activité.

Art. 18. - Les personnes morales de nationalité étrangère peuvent être inscrites au registre spécial prévu à l'article 11 de la présente loi lorsqu'elles y sont autorisées en vertu de conventions internationales en vigueur entre la République Tunisienne et les pays abritant leurs sièges sociaux et ce sous réserve de la réciprocité.

A défaut de telles conventions, l'inscription des étrangers à ce registre est soumise à la législation et aux règlements régissant les investissements et les participations des étrangers.

Chapitre IV

Location de véhicules de transport de marchandises

Art. 19. - Est considérée location de véhicules de transport routier de marchandises toute opération par laquelle est remis au locataire un véhicule de transport de marchandises avec ou sans chauffeur pendant une période déterminée, moyennant une rémunération convenue.

Les opérations de leasing de véhicules de transport de marchandises ne sont pas considérées comme des opérations de location au sens de la présente loi.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport les catégories de véhicules de transports de marchandises dont la location ne peut avoir lieu qu'avec conducteur.

Art. 20. - Ne peuvent louer des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse la limite visée à l'article 11 de la présente loi que les personnes inscrites sur un registre spécial destiné à cet effet, tenu par les services compétents du ministère chargé du transport.

Les personnes inscrites au registre prévu à l'article 11 de la présente loi peuvent louer des véhicules de transport de marchandises sans prendre une deuxième inscription au registre visé au paragraphe premier du présent article.

Art. 21. - La personne inscrite au registre spécial prévu à l'article 11 de la présente loi et ayant uniquement comme objet social le transport routier international de marchandises ne peut pas louer des véhicules pour le transport intérieur.

Art. 22. - Toute location de véhicule de transport de marchandises doit faire l'objet d'un contrat écrit comportant des clauses indiquant les obligations respectives du bailleur et du locataire, la durée de la location, le montant du bail ainsi que les conditions de travail du conducteur si la location du véhicule est avec conducteur.

Art. 23. A défaut de contrat écrit définissant les rapports entre les deux parties concernant les clauses mentionnées à l'article 22 de la présente loi, les clauses du contrat-types s'appliquent de plein droit.

Les clauses du contrat-type seront fixées par décret selon les obligations prévues à l'article 22 de la présente loi et la législation en vigueur.

Chapitre V

Des conditions d'inscription

Art. 24. - L'inscription d'une personne physique au registre prévu à l'article 11 de la présente loi est soumise aux conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne,
- jouir de ses droits civiques,
- remplir les conditions de capacité professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé du transport,
- être propriétaire ou locataire en leasing d'un parc de véhicules immatriculés en Tunisie et dont le nombre et l'âge ne dépassent pas les limites fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 25. - L'inscription d'une personne morale au registre prévue à l'article 11 de la présente loi est soumise aux conditions suivantes :

- son représentant légal doit jouir de ses droits civiques,
- son représentant légal doit posséder la capacité professionnelle requise, à défaut justifier de l'emploi d'une personne chargée d'une responsabilité de direction possédant cette capacité qui sera fixée par arrêté du ministre chargé du transport,
- être propriétaire ou locataire en leasing d'un parc de véhicules immatriculés en Tunisie remplissant des conditions relatives à l'âge des véhicules, à leur nombre et à leur charge, fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 26. - L'inscription au registre prévu à l'article 20 de la présente loi est soumise aux conditions suivantes :

- la personne doit être morale,
- son représentant légal doit jouir de ses droits civiques,
- être propriétaire d'un parc de véhicules immatriculés en Tunisie remplissant des conditions relatives à l'âge des véhicules, à leur nombre et à leur charge fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 27. - L'inscription à l'un des deux registres prévus aux articles 11 et 20 de la présente loi donne lieu à la délivrance d'une attestation d'inscription.

L'attestation d'inscription est personnelle et ne peut faire l'objet de cession, de vente ou de location.

Art. 28. - La liste des documents nécessaires à l'inscription et le modèle de l'attestation d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 29. - Toute personne inscrite à l'un des deux registres prévus aux articles 11 et 20 de la présente loi est tenue d'informer le ministre chargé du transport de tout changement survenu à sa situation et entraînant la violation de l'une des conditions d'inscription, et ce dans un délai d'un mois à compter de la date de survenance du changement.

L'information doit être communiquée directement, ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chapitre VI

De l'exploitation des véhicules

Art. 30. - L'exploitation des véhicules affectés au transport intérieur et au transport international de marchandises pour le compte d'autrui et des véhicules de transport de marchandises affectés à la location, dont le poids total autorisé en charge dépasse la limite prévue de l'article 11 de la présente loi est soumise aux conditions suivantes :

- être muni des documents afférents à l'exploitation du véhicule et à l'opération du transport, ces documents sont fixés par décret,
- porter des marques distinctives fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 31. - Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse trois tonnes et demi et qui ne sont pas immatriculés en Tunisie ne peuvent circuler sur le territoire tunisien que s'ils sont munis :

- d'une autorisation réciproque en vertu d'un accord bilatéral ou d'une autorisation temporaire, sauf dispositions contraires de conventions internationales en vigueur,
- de documents afférents aux marchandises transportées.

Les modalités d'octroi de l'autorisation temporaire et des documents prévus par cet article sont fixés par décret.

Chapitre VII

Des centrales de transport de marchandises

Art. 32. - Est considérée comme centrale de transport de marchandises toute entreprise ayant pour mission de rapprocher l'offre et la demande dans le domaine du transport routier de marchandise et d'informer les intervenants notamment en ce qui concerne les demandes de transport et les prix en cours.

Art. 33. La création de centrales de transport de marchandises est soumise à un cahier des charges et à une déclaration préalable auprès des services compétents du ministère chargé du transport.

Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.

Chapitre VIII

Des infractions et des sanctions

Art. 34. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application sont constatées par :

- les officiers de police judiciaire,
- les agents de la sûreté et de la garde nationale chargés de la police de la route et de la circulation,
- les agents du ministère chargé du transport habilités et assermentés à cet effet.

Dans tous les cas, les procès-verbaux de constatation de ces infractions sont transmis au ministère chargé du transport et font foi, jusqu'à preuve du contraire.

Art. 35. - Est prise d'une amende de 100 à 1000 dinars :

- toute personne qui contrevient aux dispositions particulières applicables au transport de certaines catégories de marchandises prévues à l'article 3 de la présente loi,
- toute personne non inscrite au registre approprié, qui transporte des marchandises pour le compte d'autrui par un véhicule dont le poids total autorisé en charge dépasse la limite prévue à l'article 11 de la présente loi, sauf s'il y est autorisé conformément à l'article 8 de ladite loi,
- toute personne non inscrite à l'un des deux registres prévus aux articles 11 et 20 qui effectue la location de véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse le seuil indiqué à l'article 11 de la présente loi,

- toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l'article 21 de la présente loi,

- toute personne qui contrevient aux dispositions relatives à l'exploitation des véhicules aux articles 30 et 31 de la présente loi,

- toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l'article 33 de la présente loi.

Dans tous les cas indiqués à cet article, le véhicule peut être conduit en fourrière par les agents verbalisateurs, et y être maintenu jusqu'à ce que le contrevenant se soit mis en règle.

Art. 36. - Les modalités d'application des dispositions prévues à l'article 35 de la présente loi sont fixées par décret.

Le recouvrement des amendes et leur poursuite ont lieu conformément aux procédures en vigueur en matière de contributions indirectes.

Art. 37. - En cas de contravention aux dispositions prévues aux articles 27 et 29 de la présente loi, le ministre chargé du transport peut prendre à l'encontre du contrevenant l'une des sanctions suivantes :

- l'avertissement,
- la suspension provisoire de l'activité pour une durée ne dépassant pas trois mois,
- la radiation.

Le ministre chargé du transport peut également ordonner la radiation dans les cas suivants :

- lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l'inscription au registre approprié et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
- lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à son encontre.

Les sanctions de suspension provisoire de l'activité et de radiation sont prononcées après avis d'une commission de discipline composée d'un président et de deux membres dont l'un représente l'administration et l'autre représente soit les transporteurs pour le compte d'autrui si le contrevenant est transporteur soit les établissements de location de véhicules de transport de marchandises si le contrevenant est un établissement de location.

Les membres de la commission de discipline sont désignés par arrêté du ministre chargé du transport.

Le représentant des transporteurs et celui des établissements de location de véhicules sont désignés sur proposition des organismes qui les représentent.

Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le contrevenant est appelé par le ministre chargé du transport à présenter ses observations pour sa défense dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de sa convocation.

Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

Art. 38. - La radiation a pour effet le retrait de l'attestation d'inscription et des documents afférents à l'exploitation des véhicules.

Art. 39. - La suspension provisoire de l'activité a pour effet le retrait des documents afférents à l'exploitation des véhicules durant la même période.

Chapitre IX

Dispositions transitoires

Art. 40. - Toute personne physique ou morale autorisée à la date de promulgation de la présente loi, à exercer le transport routier de marchandises, est tenue de prendre les mesures nécessaires aux fins de se conformer à ses dispositions, et ce, dans un délai d'une année à compter de la date de la publication des textes d'application de l'article 11 de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le ministre chargé du transport autorise à titre exceptionnel, l'inscription des personnes bénéficiant de l'autorisation d'exercer le transport routier de marchandises, et qui ne remplissent par les conditions relatives à la capacité professionnelle et à l'âge des véhicules prévues par la présente loi, si elles en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la publication des textes d'application des articles relatifs à ces conditions au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 41. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions relatives au transport de marchandises prévues à la loi 85-77 du 4 août 1985.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-57 du 28 juillet 1997, modifiant la loi n° 85-16 du 8 mars 1985 fixant le régime de retraite des députés (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, modifié par l'article 75 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 4. (nouveau). - Le droit de jouissance de la pension de retraite prévue par la présente loi est acquis à l'expiration de la législature.

La jouissance de la pension de retraite est suspendue dans le cas où l'intéressé est réélu à la chambre des députés ou nommé à une fonction publique ou s'il est établi qu'il exerce une activité professionnelle retribué, dans ce dernier cas le droit de jouissance est acquis à l'âge de 50 ans.

Art. 2. - La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 1998.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-58 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions de l'article 91, alinéa 3, de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 91, alinéa 3. (nouveau). - Ses enfants mineurs, s'ils sont à charge et non assurés. Toutefois, le droit au bénéfice des soins est ouvert au delà de 20 ans au titre des enfants qui, par suite

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente et absolue de se livrer à un travail salarié, quand ils ne sont pas pris en charge par un organisme privé, bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales, ainsi qu'au profit de la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux.

Art. 2. - La présente loi prend effet à compter du 1er mai 1997.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-59 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est ajouté à l'article 47 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, un alinéa 3, ainsi qu'il suit :

Art. 47. alinéa 3. (nouveau). - Les dispositions des articles 45 et 46 s'appliquent également jusqu'à l'âge de vingt et cinq (25) ans aux orphelins, justifiant de la poursuite des études supérieures, à condition qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une bourse universitaire, ainsi qu'à la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux.

Art. 2. - La présente loi prend effet à compter du 1er mai 1997.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-60 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions de l'article 2, alinéa c, de la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2. alinéa C. (nouveau). - Les enfants mineurs s'ils sont à charge et non assurés. Toutefois, le droit au bénéfice des soins est ouvert au delà de 20 ans au titre des enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente et absolue de se livrer à un travail salarié, quand ils ne

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

sont pas pris en charge par un organisme privé, bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales, ainsi qu'au profit de la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux.

Art. 2. - La présente loi prend effet à compter du 1er mai 1997.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-61 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions de l'article 41, alinéa 3 et 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 41. alinéa 3. (nouveau). - Ses enfants mineurs, s'ils sont à charge et non assurés. Toutefois, le droit au bénéfice des soins est ouvert au delà de 20 ans au titre des enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente et absolue de se livrer à un travail salarié, quand ils ne sont pas pris en charge par un organisme privé, bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales, ainsi qu'au profit de la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou qu'elle n'est pas à la charge de son mari.

Art. 64. (nouveau). - Chaque orphelin mineur d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, ou d'un assuré remplissant à la date de son décès la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité ou de vieillesse, a droit à une pension temporaire d'orphelin dans les conditions suivantes :

a - jusqu'à l'âge de 16 ans sans condition,

b - jusqu'à l'âge de 21 ans, sur justification de la poursuite de leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, technique ou professionnel, public ou privé,

c - jusqu'à l'âge de 25 ans sur justification de la poursuite des études supérieures, et à condition qu'il ne soit pas bénéficiaire d'une bourse universitaire,

d - à la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux,

e - sans limitation d'âge lorsque l'orphelin est atteint d'une affection incurable ou d'une infirmité qui le rend absolument incapable de se livrer à une quelconque activité rémunérée.

Art. 2. - La présente loi prend effet à compter du 1er mai 1997.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-62 du 28 juillet 1997, portant création d'établissements d'œuvres universitaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont créés les deux établissements publics ci-après :

1 - la cité universitaire de Jendouba,

2 - la cité universitaire "les Jasmins de Sfax".

Ces établissements sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et de budgets rattachés pour ordre au budget de l'Etat. Ils sont placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-63 du 28 juillet 1997, portant scission d'un établissement d'œuvres universitaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est supprimé l'établissement public dénommé "cité universitaire des étudiants de la Manouba" et sont créés les deux établissements publics suivants :

1 - restaurant universitaire de la Manouba,

2 - foyer universitaire "El Bassatine" de la Manouba.

Ces établissements sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et de budgets rattachés pour ordre au budget de l'Etat. Ils sont placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur.

L'agent comptable de la cité universitaire Ras Tabia est chargé de la liquidation du patrimoine de l'établissement supprimé.

Le ministre des finances prescrit l'opération de liquidation de l'établissement supprimé dont les biens et les obligations seront transférés au restaurant universitaire de la Manouba à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et aux activités culturelles et sportives des étudiants qui seront transférés au foyer universitaire "El Bassatine" de la Manouba.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

Loi n° 97-64 du 28 juillet 1997, modifiant et complétant la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions relatives au centre national de formation continue et de promotion professionnelle et prévues aux paragraphes 2 de l'article premier et aux articles 4 et 6 de la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle.

Art. 2. - Il est ajouté à la loi indiquée à l'article premier ci-dessus un article 1 bis libellé ainsi qu'il suit :

Art. 1 bis. - Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle est classé parmi les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif au sens du titre V de

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 1997.

la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Ce centre est placé sous la tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle. Son siège est à Tunis.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Rectificatifs au JORT n° 59 du 25 juillet 1997

1°/ Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politique.

Lire :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 15 juillet 1997.

2°/ Loi n° 97-49 du 25 juillet 1997, portant approbation du neuvième plan de développement 1997-2001.

Lire :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1997.

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 juillet 1997, portant création d'un arrondissement municipal dans le périmètre communal de Zarzis gouvernorat de Medenine.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 10,

Vu le décret n° 93-1477 du 9 juillet 1993, fixant les attributions des arrondissements municipaux et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret du 24 décembre 1889, portant création de la commune de Zarzis,

Vu le décret n° 91-714 du 7 mai 1991, portant extension du périmètre communal de Zarzis,

Vu la délibération du conseil municipal de Zarzis en date du 26 février 1996,

Arrête :

Article premier. - Il est créé dans le périmètre communal de Zarzis un arrondissement municipal dénommé arrondissement H'madi Bouteffaha.

Art. 2. - Les limites territoriales de l'arrondissement H'madi Bouteffaha sont représentées par la ligne polygonale fermée (A. B. C. D. E. F. G. H. A) indiquée en rouge sur le plan annexé au présent arrêté et définie comme suit :

- du point A situé à l'axe de la route MC 109 au point kilométrique 18, la limite suit une ligne fictive en direction du nord-ouest jusqu'au point B situé à Ain El Melh à une distance de 10.000 m du point A,

- du point B, la limite suit une ligne droite fictive en direction du nord-est jusqu'au point C situé au centre du croisement de la route El Mjait avec la route Hessian El Hchem à une distance de 10.000 m du point B,

- du point C, la limite suit la route El Mjait vers le nord-est jusqu'au point D, situé à l'axe de la route Mosquée Bourguiba à une distance de 800 m du point C,

- du point D, la limite suit l'ancien canal de l'irrigation vers l'est jusqu'au point E, situé à l'axe de la route Moussa à une distance de 350 m du point D,

- du point E, la limite suit la route Moussa en direction nord-est jusqu'au point F, situé à l'axe de la même route à une distance de 350 m du point E,

- du point F, la limite suit la route Moussa en direction sud-est jusqu'au point G, situé au centre du croisement de cette dernière avec la route R.V.E 975 à une distance de 550 m du point F,

- du point G, la limite suit la route R.V.E 975 vers le sud-est jusqu'au point H, situé au centre du croisement de cette dernière avec la route MC 109 à une distance de 450 m du point G,

- du point H, la limite suit la route MC 109 sur une distance de 16000 m jusqu'au point A, point de départ.

Art. 3. - Le président de la commune de Zarzis est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 juillet 1997.

Le Ministre de l'Intérieur

M'hamed Ben Rejeb

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

Ordre national du mérite de l'éducation

Par décret n° 97-1369 du 18 juillet 1997.

L'ordre national du mérite de l'éducation de première classe est décerné au titre de l'année 1997 à Monsieur :

- Abdellaziz Ben Hassen.

L'ordre national du mérite de l'éducation de deuxième classe est décerné au titre de l'année 1997 à Madame et Messieurs :

- Anastasie Chévinsky,

- Mahmoud Karoui,

- Samir Marzouki,

- Refaât Chaâbouni,

- Habib Ayadi.

L'ordre national du mérite de l'éducation de 3ème classe est décerné au titre de l'année 1997 à Mesdames et Messieurs :

- Ezzedine Triki,

- Mekki Ksouri,

- Pierre Borne,

- Mohamed Limam,

- Mongia Nefzi Saouahi,

- Salah Kélifa,

- Atef Aïcha Filali,

- Abdellaziz Douletli,

- Ridha Méthnani,

- Mohamed Habib Ben Hamouda,

- Atef Malek,

- Kélifa Maâlal,

- Ahmed Mahjoub,

- Abdelaziz Sfar,

- Saïda Mestiri épouse Ghérib,

- Naceur Ammar,

- Habib Maâlouche,

- Slaheddine Chaouachi,

- Saïd Bhira,

- Salwa Krichen,

- Lemjed Massousi,

- Jean Bonnoit,

- Ezzedine Majdoub,
- Mohamed Moncef Ghadhab,
- Souad Sfar Gandoura,
- Mongi Majdoub,
- Mohamed Baker Rammah,
- Mohamed Sassi Radhouani,
- Ali Oueslati,
- Abdelhédi Miled,
- Abdelmajid Zahaf,
- Abdelfateh Ghorbel,
- Abdelwaheb Cheikh - Rouhou,
- Salah Romdhane,
- Mohamed Salah Aziz,
- Chedlia Jenaëh,
- Faouzia Bouzouita épouse Saïdane,
- Mohamed Gloulou,
- Habib Ben Brahim Lassoued,
- Taoufik Medallal,
- Wahid Essaâfi,
- Mohamed Khélifi,
- Heykel Bouzouita,
- Habib Belaïd,
- Mohamed Salah Laâtil,
- Jamel Zalama,
- Raja Kharrat née El Euch,
- Abderrazak Cossentini,
- Ahmed Farah,
- Jalila Rabaâoui,
- Abderrahim Chettaoui,
- Ali Dhifallah,
- Jaâfar Ben Yazid,
- Abderrazak Bessrou,
- Belgacem Bedri,
- Mohamed Allani,
- Hammouda Ben Youssef,
- Mongi Dridi,
- Abdelkader Rehaïem,
- Jemaïl Ben Hamouda,
- Abdelwaheb Ghodhbane,
- Abderrahmane Lazghab,
- Abdellaziz Drissi,
- Emna Dermech,
- Mohamed Mohamed,
- Mohamed Salah Béji,
- Abdelhamid Zagranni,
- Mohamed Toumi,
- Mohamed Taoufik Dehane,
- Zohra Triki,
- Habib Ben Aïssa,
- Sadok Frioui,
- Othmane Mahjoub,
- Mohamed Béchir Saâdallah,
- Mohamed Salah Boudhina,
- Mokhtar Masaâbi,
- Eljia Omri,

- Laâroussi Tebassi,
- Tahar Ben Hammouda,
- Mansour Titai,
- Hassen Mehdi Lanouar,
- Mizouni Rouissi,
- Salah Ben Ahmed Rahrah,
- Ahmed Zabi,
- Habib Boushih,
- Aïcha B'hour,
- Houda Ben Saïd,
- Mongi Chaouèch,
- Fatma Zaghouni,
- Abdellah Chaâbouni,
- Houcine Ghourabi,
- Abdelkrim Chkioua,
- Mohamed Belghith,
- Habib Belhadj Hmida,
- Boubaker Hentati,
- Chadlia Badreddine,
- Oum El Khir Missaoui,
- Souad Dridi Yahaoui,
- Mustapha Allani,
- Sassi Hmame,
- Eljia Ben Rabah,
- Salah Riahi,
- Abdelhafidh Kadri,
- Néjia Saïdi,
- Abdeljelil Trad,
- Hammadi Dridi,
- Slimène Hmida,
- Miloud Zaïri,
- Zohra Radhouane Laouiti,
- Mohamed Toumia,
- Jamila Aouina,
- Hédi Jouili,
- Salah Kallel,
- M'barka Smida,
- Habib Khélifi,
- El Ouardi Bouezzi,
- Mokhtar Chaouachi,
- Salah Amira,
- Hatem Bali,
- Jamila Sfar,
- Mohamed Tahar Sebeï,
- Mahbouba Souissi,
- Férid Mghandef,
- Ahmed Chékir,
- Romdhane Rhouma,
- Mohamed Aloui,
- Mahmoud Jomni,
- Ahmed Bahoui,
- Mohamed Habib Zran,
- Bouraoui Ben Abdessalem,
- Mohamed Ali Jaballah.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 97-1370 du 14 juillet 1997, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégations de Kairouan nord et Kairouan sud).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan en date du 11 avril 1997 et 10 mai 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Kairouan (délégation de Kairouan nord et Kairouan sud), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D.
1	Sans nom	Imadat d'El Baten Délégation de Kairouan Nord	538292	9682
2	Sans nom	Imadat El Moutbasta Délégation de Kairouan Nord	6032000	9596
3	Sans nom	Imadat El Jebalia Sud Délégation de Kairouan Nord	67	9984
4	Henchr Bianco	Imadat El Mansoura Sud Délégation de Kairouan Sud	631322	7932
5	Henchr Bianco II	Imadat El Mansoura Sud Délégation de Kairouan Sud	161349	8530
6	Zaouiet Sidi Rekik Bouabbana	Imadat Cité de la Mosquée Nord Délégation de Kairouan Nord	166	9716
7	Sidi Halib I	Imadat El Jebalia Sud Délégation de Kairouan Nord	96	9767
8	Sidi Halib II	Imadat El Jebalia Sud Délégation de Kairouan Nord	105	9770

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-1371 du 14 juillet 1997, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Ben Arous (délégation de Hammam-Lif).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu le décret n° 91-1271 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 93-1070 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation aux autres délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous en date du 14 mars 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Ben Arous (délégation de Hammam-Lif), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D.
1	Sans nom	Imadat Cité Mohamed Ali Délégation de Hammam-Lif	12030	10007
2	Sans nom	Imadat Cité Mohamed Ali Délégation de Hammam-Lif	259	10008
3	Sans nom	Imadat Cité Mohamed Ali Délégation de Hammam-Lif	2507	10009
4	Sans nom	Imadat Cité Mohamed Ali Délégation de Hammam-Lif	508	10010
5	Sans nom	Imadat El Médina Délégation de Hammam-Lif	201	10011
6	Sans nom	Imadat El Médina Délégation de Hammam-Lif	970	10012

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU PARCELLAIRE (RECTIFICATIF)

Relatif à la rectification de certaines énonciations figurant dans le décret n° 93-2136 du 25 octobre 1993 (parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 84 du 5 novembre 1993) portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis dans le gouvernorat de Ben Arous et nécessaires à la construction de la cité olympique 7 novembre 1987 Radès tel que rectifié par les tableaux parcellaires rectificatifs parus au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 10 du 2 février 1996 (page 271 et 272) et n° 42 du 24 mai 1996 (page 1018 à 1020).

En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Au lieu de :

N° d'ordre : 7,

N° de la parcelle sur la plan : 9 et 18,

N° du titre foncier : réquisition cadastrale n° 2037,

Situation de la parcelle : Radès,

Nature de la parcelle : terre de grande culture,

Superficie totale de l'immeuble,

Superficie expropriée : 2h 76a 61ca,

Noms des propriétaires ou présumés tels : Mohamed Ben Ahmed El Akar Daoud et consorts.

Lire :

N° d'ordre : 7,

N° de la parcelle sur le plan : 9 et 18 conformes aux parcelles 2 et 3 du plan de titre foncier 8940 Ben Arous,

N° du titre foncier : 8940 Ben Arous (titre foncier résultant d'une réquisition cadastrale),

Situation de la parcelle : Radès,

Nature de la parcelle : terre de grande culture,

Superficie totale de l'immeuble : 2h 76a 51ca,

Superficie expropriée : la totalité de l'immeuble,

Noms des propriétaires ou présumés tels :

1 - Mohamed,

2 - Ahmed,

3 - Chedli, les trois enfants de Ahmed Ben Mohamed El Akbar Daoud,

4 - Bel-Hassene,

5 - Ouassila,

6 - Saloua,

7 - Hamed,

8 - Leila,

9 - Alya,

10 - Najoua,

11 - Yassine,

12 - El-Mondher, les neuf derniers enfants de Abdessalem Ben Ahmed Ben Mohamed El-Akbar Daoud,

13 - Douja dite Rachida Bent Mohamed Ben Daoud.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 97-1372 du 14 juillet 1997, portant revision de la délimitation du domaine public maritime du littoral de la délégation de Hammam Plage, du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu le décret du 28 mai 1892, relatif à la délimitation du domaine public maritime de Ben Arous, révisé par décret du 12 octobre 1896, 6 janvier 1909 et 4 mars 1933,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 juillet 1993, prescrivant les opérations de délimitation ou de revision de la délimitation du domaine public maritime du littoral du gouvernorat de Ben Arous,

Vu les procès-verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Hammam Plage,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Hammam Plage du gouvernorat de Ben Arous est délimité comme suit :

La limite du domaine public maritime suit les bornes :

DPM 483 - DPM 484 - DPM 485 - DPM 486 - B 957 et B 956 du TF 81124

DPM 487 - DPM 488 - DPM 489 - DPM 490 - B 2166 du TF 80905

DPM 311 - DPM 312 - B 155 et B 188 du TF 81134 - DPM 491 - DPM 492 - DPM 494 - DPM 495 - DPM 496 - DPM 497 - DPM 498 - DPM 499 - DPM 500 - DPM 501 - DPM 502 - DPM 503 - DPM 321 - DPM 505 - DPM 506 - DPM 507 - DPM 508 - DPM 323 - DPM 324 - DPM 325 - DPM 512 - DPM 513 - DPM 514 et DPM 327 suivant le liséré orangé indiqué aux quatre plans ci-joints.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur des travaux publics.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu l'arrêté du 21 février 1995, relatif aux services administratifs rendus par les services et les établissements relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat et les conditions de leurs octroi,

Vu le guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur des travaux publics,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le guide des investisseurs et des promoteurs privés relatif au secteur des travaux publics et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de veiller à l'application de ce guide.

Art. 3. - Les services concernés du ministère de l'équipement et de l'habitat procèdent, le cas échéant, à la mise à jour de ce guide.

Art. 4. - Les services concernés du ministère de l'équipement et de l'habitat mettent ce guide à la disposition des investisseurs et des promoteurs privés.

Art. 5. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 1997.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

PROCEDURES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES

DE REALISATION DU PROJET

A/ Entreprise de Bâtiment et de Travaux Publics :

ETAPE 1	Octroi de l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement
INTERVENANT	Guichet unique de l'API
PROCEDURE	Dépôt d'une déclaration d'investissement (formulaire à fournir par les services du guichet unique de l'API et à remplir par le promoteur)
REFERENCE	- Loi n° 93-120 du 27/12/93 portant promulgation du code d'incitations aux investissements - Décret n° 96-632 du 15 avril 1996, modifiant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements.
ETAPE 2	AGREMENT D'ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (Cet agrément permet aux entreprises de bâtiment et de travaux publics de participer à la réalisation des marchés publics).
INTERVENANT	1/ Directions Régionales de l'Equipeement et de l'Habitat. Pour toutes les activités de bâtiment et de travaux publics des catégories 1 et 2). 2/ Direction Générale des Bâtiments Civils (Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat - Cité Jardins 1030 -Tunis). (Pour toutes les activités de bâtiments et de travaux publics des catégories 3, 4 et 5).
PROCEDURE	a) Pour les personnes physiques : Dépôt d'un dossier complet comportant : - Une demande sur papier libre - Une fiche de renseignements fournie par l'administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur de l'agrément. - Le bulletin n° 3 du demandeur d'agrément datant de moins de 3 mois à la date de son dépôt.

- Une copie certifiée conforme à l'original de l'inscription au registre de commerce et d'un certificat de non faillite.
- Un document bancaire certifiant les moyens financiers du demandeur de l'agrément.
- Les copies certifiées conformes à l'original des cartes grises du matériel roulant ou des copies des contrats de leasing, ainsi que celles des factures d'acquisition du matériel exigées pour l'obtention de l'agrément.
- La liste du personnel de l'entreprise signée par le demandeur de l'agrément, conformes aux originaux accompagnée des contrats de recrutement de chaque agent et des copies de ses diplômes.

b) Pour les personnes morales :

Outre les pièces sus-indiquées pour la constitution du dossier d'agrément de la personne physique, le dossier d'agrément de la personne morale doit comporter

- Une copie certifiée conforme à l'original du statut de l'entreprise et du Journal Officiel où est inséré l'avis de création de la personne morale.
- Une attestation bancaire de libération du capital.

c) Pour le changement de catégorie :

Les entreprises agréées dans une catégorie d'agrément déterminée et qui demandent à être classées dans une catégorie supérieure doivent fournir les documents complémentaires suivants :

- La justification du complément en moyens humains, matériels et financiers qu'exige la nouvelle catégorie par rapport à ceux existants dans son agrément initial.
- Le bilan certifié conforme à l'original du dernier exercice de l'entreprise.
- Les comptes d'exploitation certifiés conformes à l'original des deux derniers exercices.

d) Pour le changement de spécialité :

Les entreprises agréées dans une spécialité et qui désirent être agréées dans une nouvelle spécialité doivent justifier du complément en moyens humains, matériels et financiers qu'exige la nouvelle spécialité par rapport à ceux existants dans son agrément initial.

e) Pour le changement de raison sociale :

Toute demande d'agrément, pour changement de raison ou de forme sociale, est considérée comme une demande d'agrément d'une nouvelle entreprise. Elle doit être accompagnée de la copie certifiée conforme de l'avis de dissolution de l'ancienne personne morale, qui a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et de toutes les pièces constituant le dossier d'agrément de la nouvelle entreprise, telles que spécifiées à l'article 15 du Décret n° 92-320 du 10/02/1992.

**ETAPE 3 Instruction du dossier et sa présentation
à la Commission Nationale d'agrément
des entreprises de B.T.P**

DELAI 60 Jours

**ETAPE 4 Notification de la décision du Ministre de l'Equipe-
ment et de l'Habitat au bénéficiaire**

DELAI 20 Jours

REFERENCE Décret n° 92-320 du 10 Février 1992 et arrêté du Ministre
de l'Equipe-ment et de l'Habitat du 04 Juin 1992 et son annexe.

**B/ Demande d'agrément pour les architectes, ingénieurs
conseils, bureaux d'études et ingénieurs géomètres**

**ETAPE 1 Octroi de l'attestation de dépôt de déclaration
d'investissement**

INTERVENANT Guichet unique de l'API.

PROCEDURE Dépôt d'une déclaration d'investissement (formulaire à fournir
par les services du guichet unique de l'API et à remplir par
le promoteur).

REFERENCE - Loi n° 93-120 du 27/12/93 portant promulgation du code
d'incitation aux investissements

 - Décret n° 96-632 du 15 avril 1996, modifiant le décret
n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des
activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3
et 27 du code d'incitation aux investissements.

ETAPE 2	Agrément d'architectes, ingénieurs conseils, bureaux d'études et ingénieurs géomètres.
INTERVENANT	Direction Générale des Bâtiments civils, Cité Jardins 1030 Tunis
PROCEDURE	<u>a) Des conditions d'agrément</u> : Le demandeur d'agrément doit répondre aux conditions d'aptitude professionnelle dont notamment : - Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir d'antécédents - Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte délivré par une école nationale ou d'un diplôme équivalent, reconnu conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. - Avoir exercé à un niveau satisfaisant les activités d'ingénieur de conception ou de réalisation. Ces conditions concernent à la fois les demandeurs personnes physiques ainsi que les dirigeants des personnes morales. <u>b) Des pièces constitutives du dossier d'agrément</u> : Les demandes d'octroi ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les pièces suivantes : - Demande portant le nom, prénom et adresse du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms, nationalité et adresse de ses dirigeants. Les personnes morales sont tenues de fournir leur statut et d'indiquer les personnes physiques ou morales qui détiennent une part de leur capital et les organismes du domaine de la construction qui détiennent individuellement ou globalement une part de leur capital. - Bulletin n° 3 du demandeur d'agrément datant de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier. - La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du demandeur. - Copies certifiées conformes à l'original des diplômes des ingénieurs et des architectes ainsi que des contrats d'engagement. - L'engagement du demandeur de porter à la connaissance de l'administration dans le mois toute modification des renseignements figurant au dossier accompagnant la demande. - Un état des moyens humains et matériels du demandeur de l'agrément. - Etre inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs ou des architectes.

ETAPE 3	Instruction du dossier et sa présentation à la Commission d'Agrément des Concepteurs
DELAI	30 Jours
ETAPE 4	Notification de la décision du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat aux intéressés
DELAI	10 Jours
REFERENCE	- Décret n° 71/78 du 28 Janvier 1978. - Décret n° 89-1979 en date du 23 Décembre 1989 portant réglementation de la Construction des Bâtiments Civils.

C/ Demande d'agrément pour les contrôleurs techniques

ETAPE 1	Octroi de l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement
INTERVENANT	Guichet unique de l'API.
PROCEDURE	Dépôt d'une déclaration d'investissement (formulaire à fournir par les services du guichet unique et à remplir par le promoteur)
REFERENCE	- Loi n° 93-120 du 27/12/93 portant promulgation du code d'incitations aux investissements. - Décret n° 96-632 du 15 avril 1996, modifiant le decret n° 94- 492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements.
ETAPE 2	Agrément des contrôleurs techniques
INTERVENANT	Direction Générale des Bâtiments civils, Cité Jardins 1030 Tunis
PROCEDURE	<u>a) Des conditions d'agrément</u> :Le demandeur d'agrément doit répondre aux conditions d'aptitude professionnelle, dont notamment : - Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir d'antécédents - Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur dans le domaine de la construction délivré par une école nationale ou d'un diplôme d'ingénieur équivalent, reconnu conformément à la législation en vigueur. - Justifier d'une pratique professionnelle de 10 ans au moins. - Avoir exercé à un niveau satisfaisant les activités d'ingénieur de conception ou de réalisation d'ingénieur expert ou d'ingénieur contrôleur

Ces conditions concernent à la fois les demandeurs personnes physiques ainsi que les dirigeants des personnes morales et leurs agents ayant la délégation de signature des avis de contrôle.

b) Des pièces constitutives du dossier d'agrément : Les demandes d'octroi ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :

- 1 - Nom, prénom, nationalité et adresse du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms, nationalité et adresse de ses dirigeants.

Les personnes morales sont tenues de fournir leur statut et d'indiquer :

- les personnes physiques ou morales qui détiennent une part de leur capital.
- Les organismes du domaine de la construction qui détiennent individuellement ou globalement une part de leur capital.

- 2 - Le bulletin n° 3 du demandeur d'agrément datant de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier.

- 3 - La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du demandeur et des agents appelés à signer des avis de contrôle.

- 4 - L'engagement du demandeur de respecter les dispositions des articles 20 du décret n° 95-416 du 06 mars 1995.

- 5 - L'engagement du demandeur de porter à la connaissance de l'Administration dans le mois, toute modification des renseignements figurant au dossier accompagnant la demande

- 6 - Un état des missions de contrôle exercées antérieurement, le cas échéant.

- 7 - La catégorie d'agrément sollicitée

- 8 - Etre inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs.

ETAPE 3 Instruction du dossier, sa transmission à la Commission d'Agrément des Contrôleurs Techniques et notification des décisions d'octroi, de refus ou de renouvellement de l'agrément au bénéficiaire

DELAÏ 90 Jours

REFERENCE - Loi n° 94-9 du 31 Janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction.
- Décret n° 95-416 de 6 mars 1995 relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d'octroi de l'agrément.

AVANTAGES COMMUNS ET SPECIFIQUES

A/ AVANTAGES COMMUNS

1 - Dégrèvement fiscal

- Les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises opérant dans l'activité des travaux publics, bénéficient du dégrèvement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35 % des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés, compte tenu de l'impôt minimum.

- Les sociétés qui réinvestissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même de ces sociétés, bénéficient du dégrèvement fiscal des sommes réinvesties dans la limite de 35 % des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés, compte tenu de l'impôt minimum.

2 - Amortissement dégressif :

Les entreprises peuvent opter pour le régime de l'amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements acquis dont la durée d'utilisation dépasse sept années selon le régime d'amortissement prévu par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.

3 - Régime de faveur au titre des équipements

- Sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent les équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement.

- Nonobstant les dispositions du code d'incitations aux investissements, les dits équipements sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %.

- Les équipements fabriqués localement, bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.

B/ Avantages Spécifiques :

1) Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est fixée par le décret n° 94-426 du 14 février 1994 selon les zones d'encouragement au développement régional, bénéficient d'une déduction de 50 % des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés

2) Les promoteurs de petites entreprises de services liées au secteur du bâtiment peuvent bénéficier :

- de dotations remboursables
- d'une prime d'investissement

3) En vue d'améliorer l'encadrement des entreprises et d'assurer une meilleure utilisation de leur capacité de production, l'Etat peut prendre en charge durant une période de 5 ans (sur avis d'une commission spéciale auprès du Ministre des Affaires Sociales), 50 % de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée est au moins égale à quatre années après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et recrutés par les entreprises et ce à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois. Pour cela l'employeur doit soumettre à la CNSS (bureau régional ou local) une déclaration nominative des recrutés diplômés de l'enseignement supérieur, signée par lui et visée par l'inspecteur du travail territorialement compétent (annexe I du décret n° 94-494 du 28/02/1994) relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale du régime légal de sécurité sociale.

REFERENCES

1 - Loi n° 93-120 du 27 Décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements.

2 - Loi n° 94-9 du 31 Janvier 1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction.

3 - Décret n° 89-1979 du 23 Décembre 1989 portant réglementation de la construction des bâtiments civils.

4 - Décret n° 92-320 du 10 Février 1992 fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics.

5 - Arrêté du Ministre de l'Equipement et de l'habitat du 04 Juin 1992 déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiments et de travaux publics peuvent être agréées, ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer.

6 - Décret n° 94-426 du 14 Février 1994 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

7 - Décret n° 94-493 du 28 Février 1994 relatif à la détermination de la liste des activités de services bénéficiant des encouragements prévus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements.

8 - Décret n° 94-539 du 10 Mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

9 - Décret n° 94-814 du 11 Avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

10 - Décret n° 94-1192 du 30 Mai 1994 fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements, tel que complété par le décret n° 95-23 du 09 Janvier 1995.

11 - Décret n° 95-416 du 06 Mars 1995 relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d'octroi de l'agrément.

12 - Décret n° 96-632 du 15 Avril 1996 modifiant le décret n° 94-492 du 28 Février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.

LISTE DES DIRECTIONS REGIONALES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

DIRECTION	ADRESSE	TELEPHONE	FAX
TUNIS	Av. Charles Nicole 1002 TUNIS	788-522 / 682-897	(01) 288-415
ARIANA	Av. Charles Nicole 1002 TUNIS	788-915 / 682-072	(01) 798-259
BEN AROUS	Av. de France 2043 BEN AROUS	385-970 / 387-430	(01) 386-007
BIZERTE	7000 BIZERTE	(02) 431-207 / 696	(02) 431-941
NABEUL	8000 NABEUL	(02) 285-056 / 913	(02) 230-171
ZAGHOUAN	1100 ZAGHOUAN	(02) 675-527 / 622	(02) 676-079
SOUSSE	4000 SOUSSE	(03) 225-622 / 228-186	(03) 225-453
MONASTIR	5000 MONASTIR	(03) 460-741	(03) 460-386
MAHDIA	5100 MAHDIA	(03) 680-692 / 900	(03) 680-077
SFAX	3000 SFAX	(04) 226-67 / 229-534	(04) 225-259
GABES	6000 GABES	(05) 270-466 / 272-520	(05) 270-413
KEBILI	4200 KEBILI	(05) 490-009 / 490-241	(05) 490-292
MEDENINE	4100 MEDENINE	(05) 642-054 / 640-126	(05) 640-833
TATAQUINE	320 TATAQUINE	(05) 860-592 / 862-141	(05) 860-570
TOZEUR	2200 TOZEUR	(06) 452-724 / 452-622	(06) 451-069
SIDI BOUZID	9100 SIDI BOUZID	(06) 632-012 / 632-762	(06) 632-726
GAFSA	2100 GAFSA	(06) 221-580 / 221-893	(06) 223-620
KAIROUAN	3100 KAIROUAN	(07) 230-300 / 112/020/588	(07) 226-220
KASSERINE	1200 KASSERINE	(07) 474-625 / 465-300/767	(07) 474-434
SILIANA	6100 SILIANA	(08) 872-940 / 872-406	(08) 872-777
JENDOUBA	8100 JENDOUBA	(08) 632-089 / 633-114	(08) 633-079
BEJA	9000 BEJA	(08) 456-840 / 456-300	(08) 450-357
LE KEF	7100 LE KEF	(08) 221-903 / 220-287	(08) 221-968

Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur du tourisme.

Le ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements,

Vu le décret n° 89-1621 du 18 octobre 1989, portant organisation du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 89-1648 du 23 octobre 1989, fixant les attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 28 décembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat et aux conditions de leur octroi,

Vu le guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur du tourisme,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur du tourisme annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de travailler selon le contenu de ce guide.

Art. 3. - Les services concernés relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat sont appelés à actualiser ce guide autant de fois que la nécessité l'exige.

Art. 4. - Les services concernés relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat sont appelés à mettre ce guide à la disposition des investisseurs et des promoteurs privés.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 1997.

Le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat

Slaheddine Maaoui

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

CHAMP D'APPLICATION

Toute personne physique ou morale tunisienne ou étrangère, résidente ou non résidente ou en partenariat, peut investir librement conformément aux conditions d'exercice dans les activités touristiques suivantes :

- Hébergement*,
- Animation*,
- Transport touristique*,
- Thermalisme,
- Tourisme de congrès,
- Société de gestion d'unités d'hébergement et d'animation,
- Agence de voyages touristiques.

Les investissements dans les activités ci-dessus mentionnées sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités et de déposer une déclaration d'investissement auprès des services de l'Office National du Tourisme Tunisien (O.N.T.T.), qui en contrepartie, délivrent au promoteur une "Attestation de dépôt de déclaration d'investissement".

La participation étrangère dans la dernière activité citée plus haut (agence de voyages touristiques) est soumise à l'approbation de la Commission Supérieure d'investissement dans le cas où cette participation dépasse 50% du capital de l'entreprise.

*** Voir définitions en Annexe**

Procédures et formalités administratives de réalisation
d'un projet touristique

A/ ACTIVITE D'HEBERGEMENT - ANIMATION - THERMALISME - TOURISME DE
CONGRES

ETAPE 1	accord de principe
INTERVENANT	- Office National du Tourisme Tunisien (Direction de la Promotion des Investissements)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Fiche promoteur dûment remplie - Certificat de propriété du terrain ou contrat d'achat ou promesse de vente (*) - Plan de situation Echelle 1/2000 (*) - Copie du titre foncier ou levé topographique du terrain (*) - Accords des autorités régionales et administratives concernées (gouverneur, Municipalité) (*). (*) si le terrain est situé hors zones touristiques aménagées
DELAI	60 JOURS
REFERENCES	
ETAPE 2	accord technique sur l'esquisse
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction de la Promotion des Investissements)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Esquisse élaborée par un architecte agréé - Levé topographique échelle 1/500 - Rapport estimatif et descriptif de l'architecte (Dossier à fournir en 10 exemplaires)
DELAI	30 JOURS
REFERENCES	Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 16.2.1974 relatif aux conditions exigées pour l'approbation des plans de construction des établissements de tourisme.
ETAPE 3	autorisation préalable
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction de la Promotion des Investissements)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Projet de statuts de la société et liste des actionnaires - Formulaire à remplir - Etude de rentabilité prévisionnelle (5 premiers exercices) - Accords des autorités régionales (Gouverneur, Municipalité, etc...) (*) - Factures proforma du matériel (*) (*) : à fournir pour les projets d'animation et de loisirs (animation nautique, petit train.)
DELAI	30 JOURS
REFERENCES	- Articles 3, 5, 6 et 7 de la loi n° 30.21 du 19/3/1990

DELAI	30 JOURS
REFERENCES	Arrêté du Ministère de l'Economie Nationale du 16/2/74 relatif aux conditions exigées pour l'approbation des plans des constructions des établissements du tourisme.
ETAPE 6	Attestation de dépôt de déclaration : (accord définitif)
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction de la Promotion des Investissements)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Déclaration d'investissement (selon formulaire fourni par l'O.N.T.T.) - Etude de faisabilité du projet - Statut enregistré - Liste des souscripteurs - Attestation bancaire justifiant la disponibilité de 50% des fonds propres - Accords définitifs des banques pour l'octroi des crédits nécessaires au projet.
DELAI	60 JOURS
REFERENCES	- Loi n°93-120 du 27.12.1993 portant code d'incitations aux investissements - Art. 8 de la loi n°90-21 du 19.3.90
ETAPE 4	accord sur l'avant-projet
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction de la Promotion des Investissements)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Avant projet élaboré par un architecte agréé - Rapport de l'architecte comportant l'estimation du projet et la justification de tout changement intervenu depuis l'esquisse. - Etude d'impact sur l'environnement. (dossier à fournir en 10 exemplaires)
DELAI	30 JOURS
REFERENCES	Arrêté du Ministère de l'Economie Nationale du 16/2/74 relatif aux conditions exigées pour l'approbation des plans des constructions des établissements du tourisme.
ETAPE 5	accord sur le projet d'exécution
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction de la Promotion des Investissements)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Projet d'exécution élaboré par un architecte agréé. - Cahier des charges et devis estimatif par lot. - Les avant-projets des lots techniques et de décoration. - Etude de sécurité approuvée par un bureau de contrôle. - Rapport estimatif et descriptif de l'architecte. (dossier à fournir en 10 exemplaires)

B/ SOCIETE DE GESTION D'UNITE D'HEBERGEMENT ET D'ANIMATION

ETAPE 1	Autorisation préalable
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction de la Promotion des Investissements)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Formulaire à remplir. - Projet de statut avec liste des actionnaires. - Projet de contrat de gestion de l'unité d'hébergement ou d'animation à prendre en gestion
DELAJ	30 jours
REFERENCES	Loi n° 93-120 du 27/12/1993 portant code d'incitations aux investissements
ETAPE 2	Attestation de dépôt de déclaration d'investissement
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction de la Promotion des Investissements)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Déclaration d'investissement (selon formulaire fourni par l'O.N.T.T.) - Statut enregistré avec listes des actionnaires. - Contrat de gestion de l'unité d'hébergement ou d'animation à prendre en gestion.
DELAJ	30 jours
REFERENCES	Loi n° 93-120 du 27/12/1993 portant code d'incitations aux investissements

C/ AGENCES DE VOYAGES :

ETAPE 1	Accord de principe
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction du Produit)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Localisation de l'agence de voyages. - Un projet de statuts et liste des actionnaires - Un extrait du casier judiciaire et un extrait de naissance du promoteur. - Un dossier attestant que l'un des administrateurs au moins remplit les conditions d'aptitudes professionnelles suivantes : • soit avoir occupé pendant cinq ans un poste de responsabilité dans une agence de voyages ou tout autre établissement ou institution touristique. • soit être titulaire d'un diplôme délivré par un institut supérieur de tourisme et avoir occupé pendant deux ans un poste de responsabilité dans une agence de voyage ou tout autre établissement ou institution touristique.
DELAJ	En fonction de la commission d'agrément dont les réunions sont périodiques.
REFERENCES	Décret n°87-273 du 17/2/1987 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission de Délivrance des licences d'Agences de Voyages ainsi que les modalités de délivrance de ces licences

ETAPE 2	Agrément provisoire
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction du Produit)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Une copie de statuts. - Un contrat de bail ou un titre de propriété des locaux à utiliser par l'agence. - Un dossier concernant le directeur technique que l'agence compte employer. - Une liste du personnel de l'agence. - Une police d'assurance de responsabilité civile - Un récépissé ou une attestation du cautionnement exigé. - Une actualisation s'il y a lieu, de l'étude de rentabilité prévisionnelle (5 premiers exercices). - Une attestation justifiant la disponibilité d'un capital de au moins 100.000 Dinars pour les agences A ou 30.000 Dinars pour les agences B. - Ce capital doit être en numéraires et entièrement libéré.
DELAÏ	En fonction de la commission d'agrément dont les réunions sont périodiques.
REFERENCES	- Décret n°87-273 du 17/2/1987 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission de Délivrance des licences d'Agences de Voyages ainsi que les modalités de délivrance de ces licences - Décret n° 73-13 du 17/10/1973 portant réglementation des agences de voyages. - Arrêté du Ministère de l'Economie Nationale du 14/5/1975 relatif au cautionnement des agences de voyages.
ETAPE 3	Attestation de dépôt de déclaration d'investissement
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction du Produit)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Déclaration d'investissement (selon formulaire fourni par l'O.N.T.T.)
DELAÏ	30 jours
REFERENCES	Loi n° 93-120 du 27/12/1993 portant code d'incitations aux investissements
ETAPE 4	Agrément définitif
INTERVENANT	O.N.T.T. (Direction du Produit)
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé des documents ci-après : - Une copie des bilans, comptes d'exploitation et comptes pertes et profits certifiés. Ce dossier doit être déposé au cours de la 2ème année qui suit l'agrément provisoire.
DELAÏ	En fonction de la commission d'agrément dont les réunions sont périodiques.
REFERENCES	Décret n°87-273 du 17/2/1987 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission de Délivrance des licences d'Agences de Voyages ainsi que les modalités de délivrance de ces licences

A/ Avantages Communs

1°/ Dégrèvement fiscal :

- Les souscripteurs au capital social des entreprises régies par le code, ainsi qu'à son augmentation, peuvent bénéficier de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'IRPP ou à l'IS sous réserve du minimum d'impôt.
- Les sociétés qui réinvestissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein d'elles mêmes bénéficient de la déduction fiscale dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'IS sous réserve du minimum d'impôt.

2°/ Amortissement dégressif :

Les entreprises peuvent opter pour l'amortissement dégressif des équipements dont la durée d'utilisation dépasse 7 ans selon le mode d'amortissement linéaire prévu par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.

3°/ Régime de faveur au titre des équipements :

- Les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement bénéficient :
 - de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent avec paiement de la T.V.A. au taux de 10 %.
- Les équipements fabriqués localement bénéficient de la suspension de la T.V.A. et du droit de consommation.

B/ AVANTAGES SPECIFIQUES

Les avantages spécifiques sont accordés aux projets réalisés :

- Par des nouveaux promoteurs (projets d'hébergement).
- Dans des zones de développement régional (projets d'hébergement et d'animation).

1°/ Nouveaux Promoteurs

Sont considérés nouveaux promoteurs les personnes physiques de Nationalité Tunisienne regroupées ou non en sociétés et qui :

- Ont l'expérience et les qualifications requises.
- Assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet. (Présentation d'une démission ou d'une mise en disponibilité)
- Ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers. (fiche de renseignements + enquête fiscale)
- Réalisent leur premier unité d'hébergement.
- Réalisent une capacité d'hébergement comprise entre 40 et 200 lits avec un coût maximum de 5.000.000 dinars. Ce coût est porté à 6.000.000 dinars dans le cas où le projet contient des composantes complémentaires et spécifiques visant l'amélioration et la diversification du produit touristique.

Le nouveau promoteur doit présenter un schéma de financement comportant un taux minimum de fonds propres de 25% du coût de l'investissement.

Fixation et modalités d'octroi des avantages :

Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des avantages fixés comme suit :

- Une prime d'investissement de 6% du coût du projet d'hébergement.
- Une prime au titre de la participation de l'Etat au frais d'étude dans la limite de 1% du coût de l'investissement hors terrain avec un plafond de 50.000D.
- Une dotation remboursable dans la limite de 20% du capital minimum requis et jusqu'à concurrence de 250.000 dinars, le promoteur devant justifié d'un apport personnel au moins égal à 20 % dudit capital.
- La prise en charge par l'Etat des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale pendant 5 ans.

Les avantages sont accordés par le Ministre du Tourisme et l'Artisanat sur avis d'une commission et après dépôt d'un dossier appuyé par une étude de faisabilité du projet qui comprend :

- La nature de l'investissement
- L'activité principale
- Le régime d'investissement
- La localisation du projet
- Les données concernant le marché
- Le coût et le schéma de financement et d'investissement
- La forme juridique de l'entreprise
- La participation étrangère
- Le calendrier de réalisation du projet
- Le nombre d'emplois à créer
- La liste du matériel à acquérir
- Le devis des dépenses d'infrastructures
- Le devis des dépenses des frais d'études.

Les primes d'investissement ci-dessus fixées sont débloquées en trois tranches :

- 40% lors du démarrage du projet.
- 40% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement.
- 20% à l'entrée en production du projet.

Le déblocage des tranches des primes est effectué en faveur des nouveaux promoteurs après constat effectué par l'O.N.T.T

2° Développement Régional :

Les zones d'encouragement du développement régional pour le secteur touristique sont :

• Tourisme Saharien :

- Gouvernorat de Tozeur
- Gouvernorat de Gafsa
- Les délégations de Remada et Dhibat du Gouvernorat de Tataouine.
- Gouvernorat de Kébili.
- Les délégations d'El Hamma et Menzel Habib du Gouvernorat de Gabès.

• Tourisme de Montagne :

- Les délégations de Bir Lahmar, Tataouine, Ghomrassen et du Smar du gouvernorat de Tataouine.
- La délégation de Matmata nouvelle et de Matmata ancienne du gouvernorat de Gabès.
- La délégation de Beni Khédache du gouvernorat de Medenine.

• Tourisme côtier du Nord :

- Les délégations de Tabarka et Ain Drahem du gouvernorat de Jendouba.
- La délégation de Nefza du gouvernorat de Béja.

• Zones de reconversion minière :

- Les délégations d'Om Elarais, de Redeyef, de Metlaoui et de M'Dhalla du Gouvernorat de Gafsa.

Outre les avantages communs, les investissements d'hébergement et d'animation implantés dans les zones de développement régional sus-indiquées peuvent bénéficier des avantages spécifiques suivants :

*** Dégrèvement fiscal :**

La souscription au capital initial des entreprises ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés sous réserve du minimum d'impôt.

Les investissements réalisés par les sociétés au sein d'elles mêmes donnent également lieu, à la déduction des bénéfices investis, des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés sous réserve du minimum d'impôt.

- La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés pendant les dix premières années d'activités et la déduction de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes.
- L'exonération de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés pendant les cinq premières années d'activité effective.
- Prime d'investissement comprenant les frais d'études fixée à 8% du coût du projet hors terrain,

Cette prime est octroyée en 3 tranches pour les investissements dont le coût ne dépasse pas 1.000.000 D :

- 40% lors du démarrage du projet
- 40% lors de la finition des gros oeuvres
- 20% à l'entrée en production.

Et en 4 tranches pour les projets dont le coût d'investissement dépasse 1.000.000 D :

- 30% lors du démarrage du projet
- 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement.
- 20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement.
- 20% à l'entrée en production du projet.

L'octroi de cette prime est effectué par décision du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat sur avis d'une commission.

CONTRIBUTION PATRONALE :

Les investissements touristiques d'hébergement et d'animation réalisés dans les zones de développement régional ainsi que les investissements touristiques d'hébergement réalisés par des nouveaux promoteurs bénéficient, sur avis de la commission d'octroi d'avantages, de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant les cinq premières années d'activité effective.

Pour bénéficier de cet avantage l'employeur doit déposer auprès du bureau régional ou local territorialement compétent de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale:

- Une déclaration nominative des salariés selon modèle délivré par les services de la C.N.S.S.
- Une copie de l'arrêté du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat se rapportant à l'octroi de primes d'investissement (développement régional ou nouveaux promoteurs).
- Attestation indiquant la date d'entrée effective en activité.

AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES AUX PROJETS SITUES DANS LES ZONES DE RECONVERSION MINIERE.

Les investissements effectués dans les activités d'hébergement et d'animation touristiques et implantés dans les zones de reconversion minière bénéficient, à l'exclusion de toutes autres primes, de la prime d'investissements fixée à 25 % du coût du projet hors terrain.

EQUIPEMENTS TOURISTIQUES :

Nonobstant les conditions énoncées au 1er paragraphe des incitations spécifiques relatives aux projets pouvant bénéficier de ces avantages, les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice :

- de l'exonération des droits de douane et du droit de consommation avec paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10% dûs à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement.
- de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.

(Les listes de ces équipements sont fixés par le décret n°94-876 du 18.04.1994 tel que modifié par le décret n° 96-1246 du 15 Juillet 1996).

CONDITIONS :

Pour bénéficier des avantages le promoteur doit :

- Obtenir au préalable l'autorisation de l'O.N.T.T. pour l'exercice de l'activité.
- Déposer une déclaration d'investissement selon formulaire fourni par l'O.N.T.T.

Les services de l'O.N.T.T. délivreront une attestation de dépôt de déclaration d'investissement qui ouvre droit aux incitations accordées au promoteur dans le cadre de la réalisation du projet.

FONDS PROPRES

Le schéma de financement de l'investissement exigé comporte un taux minimum de fonds propres de :

- 30% du coût de l'investissement
- 25% du coût de l'investissement des projets d'hébergement réalisés par les nouveaux promoteurs.

Les fonds propres sont avancés sous forme d'apport en numéraire ou en nature

C/ AUTRES AVANTAGES

MATERIEL DE TRANSPORT TOURISTIQUE :

Les investissements réalisés dans le secteur de transport touristique donnent lieu au bénéfice de :

- La suspension de la T.V.A au titre des bus et des minibus fabriqués localement acquis par les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant une capacité de 200 lits au moins.
- L'exonération des droits de douane et du droit de consommation avec paiement de la T.V.A. au taux 10 % au titre des véhicules tout terrain importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et acquis par les agences de voyages. Les hôtels implantés dans le Sahara bénéficient de cet avantage dans la limite de 2 véhicules par hôtel pour ceux implantés dans les régions montagneuses situées à l'ouest du pays bénéficient d'un seul véhicule par hôtel destiné à la chasse touristique.

Ces privilèges sont accordés par arrêté du Ministre des finances sur proposition du Ministre du tourisme et de l'artisanat.

RESIDENCES SECONDAIRES :

- Sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre fiscal les actes de mutations à titre onéreux entre non résidents portant sur des résidences touristiques réalisées dans le cadre d'un projet touristique et acquises en devises convertibles par des non-résidents.
- Les effets et objets mobiliers destinés à l'équipement de résidences secondaires sises dans les zones touristiques acquises en devises par des non résidents sont admis en franchise des droits et taxes d'entrée.

Pour bénéficier de cet avantage les personnes non-résidentes doivent produire aux services des douanes :

- Inventaire des mobiliers et effets importés.
- Une attestation justifiant leur qualité de propriétaire d'une résidence sise dans une zone touristique en Tunisie, délivrée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que les moyens de preuve justifiant l'acquisition de la résidence en devises.
- Une copie du passeport.
- Une demande de privilèges comportant un engagement de non-cession des effets et objets importés en franchise selon formulaire délivré par les services des douanes.

SOCIETES DE GESTIONS :

Outre les incitations communes, les sociétés de gestion qui exploitent un projet d'hébergement ou d'animation réalisé dans le cadre du code d'incitations aux investissements bénéficient, lors de la mise du projet à leur profit, des avantages accordés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et ce pour le reste de la période.

AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES :

Lorsqu'un investissement revêt un intérêt pour l'économie nationale, il peut bénéficier des avantages supplémentaires suivants :

- L'exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans
- La participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructures.
- Des primes d'investissement dans la limite de 5% du montant de l'investissement.
- La suspension des droits et taxes en vigueur au titre des équipements nécessaires à la réalisation de l'investissement.

Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la **commission supérieure d'investissement**.

OBLIGATION DU PROMOTEUR :

Les bénéficiaires des avantages prévus par le code d'incitations aux investissements en sont déchus en cas de non respect de ces dispositions ou de non commencement d'exécution du projet d'investissement dans un délai d'un an à partir de la date de dépôt de la déclaration d'investissement.

En outre, les bénéficiaires sont tenus en cas de non réalisation du projet ou du détournement illégal de l'objet initial de l'investissement de rembourser les primes et avantages octroyés majorés de pénalités de retard.

ANNEXE
(Quelques définitions)

*** Hébergement**

On entend par activité d'hébergement toute activité qui consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations d'hébergement.

*** Animation**

On entend par activité d'animation toute activité qui consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations de nourritures, et de boissons ou d'organiser à son intention des loisirs à caractère artistique sportif, culturel ou récréatif.

*** Transport touristique**

On entend par activité de transport touristique, toute activité de transport touristique exercée à titre permanent ayant pour objet d'assurer le transport des touristes dans le cadre soit de transferts, circuits, ou excursions par terre, air ou mer.

REFERENCES

- Loi n°93-120 du 27/12/1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements.
- Décret n°94-492 du 28/02/1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements.
- Décret n°94-489 du 14/02/1994, portant les taux minimums de fonds propres.
- Décret n°94-426 du 14/02/1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.
- Décret n° 96-1560 du 9 septembre 1996, complétant le décret n°94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.
- Décret n°94-538 du 10/03/1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.
- Décret n°95-1767 du 2 octobre 1996, modifiant et complétant le décret n°94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.
- Décret n°94-539 du 10/03/1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructures et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements, au titre du développement régional.
- Décret n° 96-1765 du 23 septembre 1996, complétant le décret n°94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets, d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.
- Décret n°94-876 du 18/04/1994 fixation la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 56 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.
- Décret n°96-1246 du 15 juillet 1996, portant modification du décret n°94-876 du 18 avril 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 56 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.
- Articles 18 et 26 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi des finances pour la gestion 1997.
- Décret n°94-494 du 28/02/1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale.
- Décret n°95-1729 du 25 septembre 1995, modifiant le décret n°94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale.
- Décret n° 94-425 du 14 février 1994, fixant les conditions d'octroi de la franchise des droits et taxes à l'entrée des effets et objets mobiliers destinés à l'équipement des résidences sises dans les zones touristiques appartenant à des non résidents.
- Décret 93-2542 du 27/12/1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements.
- Décret n°94-1192 du 30/05/1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'Article 9 du Code d'incitations aux investissements.
- Décret n°96-1552 du 9 septembre 1996, portant modification du décret n°94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements.
- Décret n°94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs de transport routier, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligible au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 50 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.
- Les articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la loi n°90-21 du 19/03/1990, portant promulgation du code des investissements touristiques.
- Décret-loi n°73-4 du 03/10/1973 relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme ratifié par la loi n°73-59 du 09/11/1973.
- Décret n°73-511 du 30/10/1973 portant fonctionnement de la commission technique de la construction des établissements de tourisme.
- Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 16/12/1974 fixant les conditions exigées pour l'approbation des plans de construction des établissements de tourisme.
- Arrêté des Ministres de l'Economie Nationale et du Tourisme et de l'Artisanat du 17/11/1994, fixant les normes minimales dimensionnelles et fonctionnelles des hôtels classés de tourisme.
- Décret-loi n°73-13 du 17/10/1973, portant réglementation des agences de voyages le quel a été ratifié par la loi n°73-68 du 19/11/1973.
- Décret n°87-271 du 17/02/1987, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de délivrance des licences d'agences de voyages ainsi que les modalités de délivrance de ces licences.
- Décret n°91-362 du 13/03/1991, réglementant les procédures d'élaboration et d'approbation des études d'impact.

ADRESSES UTILES

MINISTÈRE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT :	1 Avenue Mohamed V - Tunis Tél : 341 077 Fax : 341 357
OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN :	1 Avenue Mohamed V - Tunis Tél : 341 077 Télex : 14.381 Fax : 350 997
DIRECTION DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	51 Avenue de la liberté 1002 Tunis Tél : 835 844 / 834 455
DIRECTION DU PRODUIT	1 Avenue Mohamed V Tunis Tél : 341 077
COMMISSARIATS REGIONAUX	
NIS	2 Rue Hatem Etai 1002 Tunis Tél : 834 403 / 831 720 Télex : 15.347 Fax : 781 604
SERTTE	1 Rue de Constantinople 7000 Bizerte Tél : (02) 432 897 Télex : 32.703 Fax : (02) 438 600
BARKA	Rue Ali Zouaoui 8110 Tabarka Tél : (08) 644 491 / 643 496 / 643 555 Fax : (08) 643 428
NABEUL	Avenue Taïb M'HIRI 8000 Nabeul Tél : (02) 286 737 / 286 800 Télex : 24.671 Fax : (02) 223 358
TUNISSE	1 Avenue Habib Bourguiba Tél : (03) 225 157 / 225 458 / 225 159 Télex : 30.745 Fax : (03) 224 262
SOUASTIR	Skanès (en face de l'aéroport) Tél : (03) 461 205 / 461 089 Télex : 30.736 Fax : (03) 463 319
TOZEUR	Avenue Aboulkacem CHEBBI - 2002 Tozeur Tél : (06) 454 503 / 454 088 Télex : 60.028 Fax : (06) 452 051

PRESENTATIONS DE L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN
A L'ETRANGER

ALLEMAGNE	Fremdenverkehrsamt Tunesien Am Hauptbahnhof 6 6000 Frankfurt am Main Tél : (0609) 231.891/892 Télex : 414 295 Fax : 232 168
DUSSELDORF	Fremdenverkehrsamt Tunesien Steinstr 23 4000 Düsseldorf Tél : (0211) 84 218 Télex : 85.87.859 Fax : 0211.322.773
BERLIN	Kurfuerstein Damm 171 10707 Berlin Tél : 88 50 457 Fax : 88 52 198
AUTRICHE	Tunesisches Fremdenverkehrsamt Landesgerichtesstrasse 22 1010 Wien Tél : 482 36 65 Télex : 135.727 ONIT VA Fax : 408 39 60 18
ARABIE SAOUDITE	Tunisian Tourist Office P.O Box 13582 Jeddah 21414 Tél : 653 4981 / 985 Télex TUTOF 605.879 Fax : 65 34 612

BELGIQUE	Office National du Tourisme Tunisien Galerie Ravenstein 60 1000 Bruxelles Tél : (02) 511 11 42/514 23 23 Télex : 24.605 TUTOUR B Fax : 511 36 00
ESPAGNE	Oficina Nacional Del Turismo Trnecina Plaza Espagna 18 Torre de Madrid 2608 Planta 4 Oficina 1 Tél : 548 1435/548 1843 Télex : 45.025 ONTTE Fax : 548 37 05
BARCELONE	Calbe de Consejode Ciento 308 Bercione Tél : 488 01 82 Fax : 488 01 82
FRANCE	Office National du Tourisme Tunisien 32, Avenue de l'Opera Paris 75002 Tél : 47 42 72 67 / 47 42 51 02 Télex : 670.971 ONTT PAR Fax : 47 42 52 68
LYON (FRANCE)	Représentation Régionale de l'Office National du Tourisme Tunisien 12, Rue de Sèze 69.006 Lyon Tél : 52 35 86 Télex : 380 976 ONTT F Fax : 274 49 75
GRANDE BRITAIGNE	Tunisian National Tourist Office 77 A Wingmore Street London W1 (Administration) Tél : (01) 224 55 98 Télex : 261.368 TTo London Fax : 224 40 53 • Agence : 7a Stafford Street Tél : (0) 499 223 22
ITALIE	Ente Nazionale Tunisino Per Il Turismo 10 Via Baracchini 20123 Milano Tél : 87 12 14 / 87 11 26 Télex : 311 395 ONTT MI Fax : 862 752
ROME (ITALIE)	Ente Nazionale Tunisino Per il Turismo Via Sardegna, 17 00187 Rome Tél : 48 21 934 / 48 23 665 Fax : 48 21 934
PAYS - BAS	Tunesisch National Verkeersbureau Muntplein 2111 1012 Wv Amsterdam Tél : 22 49 71 / 72 25 02 86 Télex : 18774 T.T.O./NL Fax : 383 579
SUEDE	Tuniska Statens Turistbyrå Stureplan 15 11145 Stockholm Tél : 678 06 45 Télex : 054.11.560 Fax : 678 19 05
SUISSE	Tunesisches Fremdenverkehrsburo 69 Bahnhofstrasse 8001 Zurich Tél : (01) 211 48 30/31 Fax : 212 13 53
PRAGUE	Nekazzanka 20 11.000 Praha 1 Tél : 004 22 / 240 96 242
CANADA	1125 Bd. de Maisonneuve Ouest Montreal - Quabec H3A 3B6 Tél : (514) 488 01 82 Fax : 488 01 82
U.S.A	Embassy of Tunisia 1515Massachusetts Av. N.W Washington D.C 20005 USA Tél : (202) 234 66 44 Télex : (023) 248 377
JAPON	Embassy of Tunisian 29-2 Ichibancho - Chiyoda-Ku, Tokyo 102 Tél : 262 77 16 Télex : (072) 27.146

Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 18 juillet 1997, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de l'artisanat.

Le ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements,

Vu le décret n° 89-1621 du 18 octobre 1989, portant organisation du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 89-1648 du 23 octobre 1989, fixant les attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 28 décembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat et aux conditions de leur octroi,

Vu le guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de l'artisanat,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de l'artisanat annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de travailler selon le contenu de ce guide.

Art. 3. - Les services concernés relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat sont appelés à actualiser ce guide autant de fois que la nécessité l'exige.

Art. 4. - Les services concernés relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat sont appelés à mettre ce guide à la disposition des investisseurs et des promoteurs privés.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 1997.

Le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat

Slaheddine Maoui

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

CHAMP D'APPLICATION

Il s'agit de tout investissement se rapportant à une activité artisanale de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service essentiellement manuelle exercée à titre principal et permanent.

Les branches d'activité artisanale telles que définies par le décret n°94-491 du 28/02/1994 sont les suivantes:

- 1/ les métiers du tissage
- 2/ les métiers de l'habillement
- 3/ les métiers du cuir et de la chaussure
- 4/ les métiers du bois
- 5/ les métiers de fibres végétales
- 6/ les métiers de métaux
- 7/ les métiers d'argile et de la pierre
- 8/ les métiers du verre
- 9/ les métiers du papier
- 10/ les métiers divers.

(voir liste détaillée en Annexe)

Les investissements dans les activités ci-dessus mentionnées sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités et de déposer une déclaration d'investissement auprès des services de l'O.N.A, qui en contrepartie, délivrent au promoteur une "Attestation de dépôt de déclaration d'investissement".

CONDITIONS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ARTISANALE

(loi n°83-106 du 3/12/1983 portant statut de l'artisan)

L'entreprise artisanale s'entend de toute entreprise ayant une des formes suivantes :

- Individuelle
- Société
- Coopérative

Les conditions de réalisation d'une entreprise artisanale sont :

- La direction technique de l'entreprise doit être assurée par un artisan lorsque le chef de l'entreprise n'a pas la qualité d'artisan.
- L'entreprise artisanale doit être obligatoirement immatriculée au répertoire des entreprises artisanales.
- Exercice de l'une des activités artisanales figurant dans la liste ci-jointe.

PROCEDURES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES DE REALISATION D'UN PROJET ARTISANAL

ETAPE 1

Carte professionnelle

INTERVENANT

- délégations Régionales de l'ONA et la Commission Régionale de l'Artisanat

PROCEDURE

Dépôt d'un dossier composé de :

- Une demande d'obtention de la carte professionnelle à déposer à la délégation Régionale de l'ONA
- Une fiche de renseignement délivrée par la Direction Régionale de l'ONA
- Deux photos d'identité
- Une copie certifiée conforme de la carte de séjour pour les étrangers résidents en Tunisie.
- Une copie certifiée conforme des pièces justifiant la qualification professionnelle du demandeur.
- Une copie de la C.I.N.
- Un certificat d'ancienneté.

DELAI

6 mois

REFERENCES

- Décret n°85-77 du 16 Janvier 85

ETAPE 2	Récépissé d'immatriculation
INTERVENANT	- Délégations Régionales de l'ONA
PROCEDURE	Dépôt d'un dossier composé de : - Une demande d'obtention du Récépissé d'immatriculation. - Une copie de la carte Professionnelle du chef d'entreprise ou de l'assistant technique de l'entreprise. - Le numéro de la carte d'identité Nationale et sa date de livraison. - Une copie du statut de l'entreprise - Une copie de la nomination du Chef d'Entreprise - Une fiche de renseignement délivrée par la délégation Régionale de l'ONA
DELAI	7 jours
REFERENCES	- Arrêté du Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du 16 Janvier 1985.
ETAPE 3	Attestation de Dépôt de déclaration d'investissement
INTERVENANT	- O.N.A Direction des Etudes et des Investissements
PROCEDURE	- Dépôt d'un dossier composé de : • Une demande manuscrite au nom du P.D.G. de l'ONA • Une copie de l'étude de faisabilité du projet • Une facture proforma des équipements et matériels nécessaires ne dépassant pas un délai de 90 jours • Une copie de la carte professionnelle ou à défaut l'attestation de qualification professionnelle du responsable technique • Un récépissé d'immatriculation au registre des entreprises artisanales pour les promoteurs envisageant une extension du projet • L'accord de principe de la banque pour le financement du projet • L'imprimé de dépôt de déclaration dûment rempli et signé (disponible aux Délégations Régionales de l'Office Nationale de l'Artisanat) • Un engagement de non cession des équipements à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières années à partir de la date d'importation ou d'acquisition (lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local).
DELAI	- 10 jours
REFERENCES	Décret n°94-492 du 28/07/1994

AVANTAGES COMMUNS ET SPECIFIQUES

A) AVANTAGES COMMUNS :

B) AVANTAGES SPECIFIQUES :

1/ Avantages fiscaux et douaniers

2/ Les avantages financiers dans le cadre du FONAPRAM

Exemples pratiques

AVANTAGES COMMUNS ET SPECIFIQUES

A/ AVANTAGES COMMUNS

1 - Dégrèvement fiscal

- a- Les personnes physiques ou morales qui réinvestissent tout ou partie de leur revenu ou bénéfice dans la souscription au capital des entreprises régies par le code bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'IRPP ou l'IS sous réserve du minimum d'impôt.
- b- Les sociétés qui réinvestissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein d'elles-mêmes bénéficient de la déduction des sommes réinvesties dans les limites de 35% des bénéfices nets soumis à l'IS sous réserve du minimum d'impôt.

2- Amortissement dégressif

Les entreprises régies par le code peuvent opter pour l'amortissement dégressif des équipements acquis à partir du 1er Janvier 1994 et dont la durée d'utilisation dépasse 7 ans selon le mode d'amortissement linéaire à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.

3- Régime de faveur au titre des équipements *

- équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement
 - exonération des droits et taxes de douane et suspension des taxes d'effet équivalent, l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux de 10 %".
- équipements fabriqués localement
 - suspension de la TVA et du droit de consommation;

Pour le bénéfice de ces avantages les intéressés doivent obtenir une attestation de dépôt de déclaration (voir étape 3 de procédure).

* Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 de la loi n° 65-09 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996.

B/ AVANTAGES SPECIFIQUES

1 - Avantages fiscaux et douaniers

a/ Avantages prévus dans le cadre de la loi 96-120 du 27 Décembre 1993 portant promulgation du Code des Incitations aux Investissements.

DESIGNATION	DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT	TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.)
Les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et utilisés dans le secteur de l'artisanat	Exonération Article 48 du code	Suspension Article 48 du code
Les équipements fabriqués localement et utilisés dans le secteur de l'artisanat.	-	Suspension Article 48 du code

Pour le bénéfice de ces avantages les intéressés doivent obtenir une attestation de privilège fiscal délivrée par l'O.N.A conformément à la procédure suivante :

NATURE D'ACHATS	Importations
BENEFICIAIRES	- Artisan ou Entreprise Artisanale
CONDITIONS PREALABLES	- Etre titulaire d'une Carte professionnelle ou d'un récépissé d'immatriculation
PIECES A FOURNIR	- Une demande manuscrite au nom de Monsieur le Président Directeur Général de l'ONA. - Une copie de la carte professionnelle ou du récépissé d'immatriculation de l'intéressé. - Une facture proforma dûment datée et signée par le fournisseur tout en mentionnant les désignations et les quantités des articles à acquérir. - Un dossier de demande de privilège fiscal rempli par le transitaire (disponible à la chambre du Commerce).
DELAIS	- 7 Jours
REFERENCES	- Décret n°96-1189 du 01/07/1996
NATURE D'ACHATS	Achats locaux
BENEFICIAIRES	- Artisan ou Entreprise Artisanale
CONDITIONS PREALABLES	- Etre titulaire d'une Carte professionnelle ou d'un récépissé d'immatriculation
PIECES A FOURNIR	- Une demande manuscrite au nom de Monsieur le Président Directeur Général de l'ONA. - Une copie de la carte professionnelle ou du récépissé d'immatriculation de l'intéressé. - Une facture proforma dûment datée et signée par le fournisseur tout en mentionnant les désignations et les quantités des articles à acquérir.

DELAIS

- 7 Jours

REFERENCES

- Décret n°96-1189 du 01/07/1996

Cette attestation sera remise selon le cas à la Direction Générale de Douane, ou à la Direction Générale de contrôle des impôts.

**2/ Les avantages financiers dans le cadre du FONAPRAM
coût du projet inférieur ou égal à 50.000 Dinars****CONDITIONS
D'OCTROI****a/ Conditions relatives au projet :**

Pour être éligible au concours du FONAPRAM le projet doit être:

- Un projet artisanal (liste des activités artisanales)
- D'un coût inférieur ou égal à 50.000 Dinars (fonds de roulement compris).
- Un projet de création ou d'extension

b/ Conditions relatives au promoteur:

- être de nationalité tunisienne
- être une personne physique ou morale
- avoir les qualifications requises
- accepter d'assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet.

**LE SCHEMA DE
FINANCEMENT****I / LE SCHEMA DE FINANCEMENT****a/ Coût du projet inférieur ou égal à 10.000 D**

- Fonds propres : 40%
 - * apport personnel : 4%
 - * dotation FONAPRAM : 36%
- Crédit Bancaire : 60%

b/ Coût du projet compris entre 10.000 et 50.000 D

- Fonds propre : 40%

1/ Tranche d'investissement de 10.000 D

- * Apport personnel : 4%
- * Dotation FONAPRAM : 36%

2/ Tranche d'investissement additionnel

- * Apport personnel : 8%
- * Dotation FONAPRAM : 32%

- Crédit Bancaire : 60%

LES AVANTAGES**II / LES AVANTAGES :****- Dotation FONAPRAM**

- * durée de remboursement : 11 ans
- * délai de grâce : 7 ans
- * taux d'intérêt : 0%

- Crédit Bancaire

- * durée de remboursement : 7 ans
- * délai de grâce : 1 ans
- * taux d'intérêt : 10%

- Une prime d'investissement = à 6% du coût du projet.

LES MODALITES

- Préparation du dossier par le Délégué Régional de l'ONA
- Pièces jointes au dossier :
 - demande de crédit
 - copie de la C.I.N
 - copie de la carte professionnelle
 - facture proforma du matériel
 - fiches de renseignement
 - déclaration sur l'honneur
 - devis d'aménagement
 - engagement
 - garanties proposées
 - attestation de dépôt de déclaration d'investissement
- Avis favorable de la Délégation Régionale de l'ONA
- Etude et avis favorable de la Banque du lieu d'implantation du projet.

EXEMPLES PRATIQUES

COUT DU PROJET	CREDIT BANCAIRE	DOTATION D'ETAT	PARTICIPATION DU PROMOTEUR
10.000 D	10.000 X 60% = 6.000 D	10.000 X 36% = 3.600 D	10.000 X 4% = 400 D
20.000D	20.000 X 60% = 12.000 D	10.000 X 36% = 3.600 D	10.000 X4% = 400 D 10.000 X 8% = 800 D
		10.000 X 32% = 3.200 D	Participation Totale : 400 +800 = 1.200 D
		Dotation Totale : 3.600 + 3.200 = 6.800 D	
25.000D	25.000 X 60% = 15.000 D	10.000 X 36% = 3.600 D	10.000 X 4% = 400D 15.000 X 8% = 1.200 D
		15.000 X 32% = 4.800 D	Participation Totale : 400 + 1.200 = 1.600 D
		Dotation Totale : 3.600 + 4.800 = 8.400 D	
30.000D	30.000 X 60% = 18.000 D	10.000 X 36% = 3.600 D	10.000 X 4% = 400 D 20.000 X 8% = 1.600 D
		20.000 X 32% = 6.400 D	Participation Totale : 400 + 1.600 = 2.000 D
		Dotation Totale : 3.600 + 6.400 = 10.000 D	
40.000D	40.000 X 60% = 24.000 D	10.000 X 36% = 3.600 D	10.000 X 4% = 400 D 30.000 X 8% = 2.400 D
		30.000 X 32% = 9.600 D	Participation Totale : 400 + 2.400 = 2.800 D
		Dotation Totale : 3.600 + 9.600 = 13.200 D	
50.000D	50.000 X 60% = 30.000 D	10.000 X 36% = 3.600 D	10.000 X 4% = 400 D 40.000 X 8% = 3.200 D
		40.000 X 32% = 12.800 D	Participation Totale : 400 + 3.200 = 3.600 D
		Dotation Totale : 3.600 + 12.800 = 16.400 D	

ANNEXE

LISTE DES ACTIVITES ARTISANALES PREVUES PAR LE CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS

1/ LES METIERS DU TISSAGE

- Le tissage manuel
- Le filage de la laine
- La teinturerie traditionnelle

2/ LES METIERS DE L'HABILLEMENT

- La fabrication de la chéchia
- La confection de vêtements traditionnels
- Le tricotage
- La dentellière
- La broderie
- La passementerie

3/ LES METIERS DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE

- La fabrication de selles
- La maroquinerie traditionnelle
- La reliure
- La broderie sur cuir
- La fabrication de balgha et de chaussures traditionnelles
- Le tannage traditionnel

4/ LES METIERS DU BOIS

- La menuiserie traditionnelle
- La taille du bois
- La sculpture du bois
- Le tourneur traditionnel
- Ajourage sur bois

5/ LES METIERS DE FIBRES VEGETALES

- Le tressage sur tout support
- La fabrication d'articles en osier
- La fabrication d'articles en liège
- La fabrication d'articles en rotin
- La fabrication d'articles en fibres fines

6/ LES METIERS DE METAUX

- La fabrication d'articles en divers métaux :
 - * ciselés
 - * repoussés
 - * gravés
 - * ajourés
 - * émaillés
- Le damasquinage
- La ferronnerie d'art
- L'armurier d'art
- La fabrication de bijoux
- La fabrication d'articles en argent
- Tournage artisanal des métaux

7/ LES METIERS D'ARGILE ET DE LA PIERRE

- La poterie artisanale
- La céramique
- La fabrication de bibelots en pierre
- La fabrication de pierres taillées
- La taille et la sculpture sur plâtre
- La fabrication de bibelots en plâtre
- La mosaïque
- Fabrication des biblots en marbre
- Taille et sculpture sur marbre

8/ LES METIERS DU VERRE

- Le verre manuel
- Le verre soufflé
- La sculpture sur verre
- La taille de verre

9/ LES METIERS DU PAPIER

- La fabrication de bibelots en papier

10/ LES METIERS DIVERS

- La peinture et la décoration sur tout support
- La fabrication de cages traditionnels
- La fabrication d'instruments de musique traditionnelle
- La calligraphie
- La fabrication d'articles en corail
- Le sertissage
- La fabrication de cierges
- La fabrication de tamis
- La fabrication de parfums
- La tapisserie
- La fabrication d'articles décoratifs
- La fabrication artisanale des jouets et de poupées
- La fabrication des lampes.

Références

- Loi n°93-120 du 27 Décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements.
- Loi n°81-76 du 9 Août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers.
- Loi n°83-106 du 33/12/1983 portant statut de l'artisan.
- Décret n°85-77 du 16 Janvier 1985 fixant les caractéristiques et les conditions d'obtention de la carte professionnelle.
- Arrêté du Ministère du Tourisme et de l'Artisanat du 16 Janvier 1985, relatif au répertoire des entreprises artisanales dans le secteur de l'artisanat traditionnel et artistique.
- Décret n°94-489 du 28 Février 1994 fixant les taux minimum de fonds propres.
- Décret n°94-491 du 28/02/1994 fixant la liste des biens d'équipement destinés au secteur de l'artisanat.
- Décret n°94-492 du 28 Février 1994 portant fixation des listes des activités relevant du secteur prévues par les articles 1,2,3 et 27 du code d'incitations aux investissements.
- Décret n°94-814 du 11 Avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.
- Décret n°96-1189 du 1er Juillet 1996 fixant les listes de matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et bénéficiant des avantages fiscaux et douaniers.
- Décret n°96-1444 du 12 Août 1996, portant modification du décret n° 94-814 du 11 Avril 1994.
- Décret n°96-2229 du 11 Novembre 1996, complétant le décret n° 94-492 du 28 Février 1994.

ADRESSES UTILES

LES REPRESENTATIONS REGIONALES DE L'ONA

Délégation	Adresse	Téléphone	FAX
- Tunis	Avenue de l'Indépendance Den-Den	(01) 610.919	(01) 610.922
- Ariana	" " "	"	"
- Bizerte	Ancien port - Bizerte -	(02) 431.091	-
- Ben Arous	87, Rue Habib BOURGUIBA - Ezzahra	(01) 450.235	-
- Zaghouan	" " "		-
- Béja	Rue Okba Ibn NAFAA - Béja -	(08) 450.255	(08) 450.255
- Jendouba	41, Rue Hédi Chaker - Jendouba -	(08) 630.345	-
- Kef	21, Rue Taieb M'HIRI - Kef -	(08) 220.078	-
- Nabeul	Avenue Habib THAMEUR - Nabeul -	(02) 285.672	(08) 285.672
- Kairouan	Avenue Ali ZOUAOUI - Kairouan -	(07) 222.013	(07) 223.362
- Siliana	Cité Erriadh Premier Route Makthe - Siliana -	(08) 870.861	(08) 870.861
- Kasserine	Avenue Habib THAMEUR - Kasserine -	(07) 471.995	-
- Sidi Bouzid	8, Rue de Koweït - Sidi Bouzid -	(06) 633.864	(06) 633.864
- Monastir	Près Mosquée BOURGUIBA - Monastir -	(03) 461.290	(03) 461.288
- Mahdia	Rue Zouila - Mahdia -	(03) 681.648	
- Sousse	7, Rue Ali BEY - Sousse -	(03) 224.008	
- Sfax	Place Marbourg Imb. Klila - Sfax -	(04) 225.113	(04) 225.113
- Gafsa	Sidi Bouyahia - Kitna 2001 Gafsa -	(06) 220.152	(06) 220.152
- Tozeur	Délégation régionale de l'ONA - Tozeur -	(06) 450.726	-
- Médenine	Rue de Palmier - Médenine -	(05) 640.012	(05) 640.012
- Tataouine	Avenue Habib BOURGUIBA Imb. STB Appartement n°2	(05) 861.333	-
- Gabès	Avenue Farhat HACHED - Gabès -	(05) 275.111	(05) 275.111
- Kébili	Avenue Ennasr - Kébili -	(05) 491.079	-

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7911

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 6 août 1997 *